

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2535 บริษัท ส่งเสริม การตลาด จำกัด หรือ
บริษัท การตลาด และ ลงทุน

โจทก์

จำกัด

โจทก์

นาย สม ชาย เกียรติวร คุณ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 353

ป.พ.พ. มาตรา 1169

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 5, มาตรา 39

ขณะที่ ป. ร้องทุกข์ขอให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ยกยอกเงินของโจทก์
ไปนั้น โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด มีป. ก. ส. และจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นกรรมการ โดย
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการร่วมกับจำเลยที่ 2 หรือ ป. คนใดคนหนึ่งรวมเป็น
2 คน และประทับตราสำคัญของโจทก์ทำการแทนโจทก์ได้ การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2
ยกยอกเงินของโจทก์บรรดาผู้ถือหุ้นซึ่งมีประโยชน์ได้เสียร่วมกับโจทก์นั้นย่อมได้รับ
ความเสียหายโดยนิตินัย ย่อมถือว่า ป. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการคนหนึ่งของ
โจทก์เป็นผู้เสียหาย จึงมีสิทธิฟ้องคดีอาญาหรือแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ในฐานะยกยอกทรัพย์ของโจทก์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 28(2), 123 ประกอบด้วยมาตรา 2(4) ต่อมา ป. ได้ถอนคำร้อง
ทุกข์นั้นดังนั้นไม่ว่า ป. จะดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดในฐานะกระทำการแทนโจทก์
หรือในฐานะผู้ถือหุ้น สิทธิที่โจทก์จะนำคดีอาญามาฟ้องก็ย่อมระงับไปตามมาตรา
39(2)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีนายประเสริฐ วงศ์วรรณโชติ นางวัชรวิงศ์วรรณโชติ และนายกิมเล้ง แซ่ลี้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์โดยกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์โดยกรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราของโจทก์ จึงผูกพันโจทก์จำเลยที่ 1 ที่ 2 เคยมีตำแหน่งเป็นกรรมการมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของโจทก์ และรับเงินจากลูกค้าของโจทก์ มอบให้กับโจทก์ จำเลยที่ 3 มีตำแหน่งเป็นทนายความที่ปรึกษาของโจทก์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 เวลากลางวัน ขณะนั้นจำเลยทั้งสามมีตำแหน่งและได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของโจทก์ จำเลยทั้งสามกับพวกได้รับเงินค่าซื้อสิทธิการเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ของโจทก์จากนางพิน ชัยวงศ์ลูกค้าของโจทก์เป็นเงิน 101,375 บาท โดยนายสุรเดช วันทาภิรมย์เป็นผู้จ่ายเช็คให้แก่โจทก์ในนามของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสามกับพวกได้ร่วมกันบีบบังคับให้นายสุรเดชออกเช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสุโขทัย โฉลก ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 สั่งจ่ายเงิน 101,375 บาท โดยระบุผู้รับเงินว่า "เงินสด" แทนที่จะระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงิน จำเลยทั้งสามได้รับเช็คและครอบครองเช็คดังกล่าวแทนโจทก์และจำเลยทั้งสามกับพวกได้ร่วมกันเบียดบังเป็นของจำเลยทั้งสามกับพวกโดยทุจริตโดยจำเลยทั้งสามกับพวกได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงิน แล้วร่วมกันเบียดบังเงินจำนวนดังกล่าวของโจทก์เป็นของจำเลยทั้งสามกับพวก และของบุคคลที่ 3 โดยทุจริต และจำเลยทั้งสามได้รับมอบหมายจากโจทก์รับเงินค่าซื้อสิทธิการเช่าช่วงอาคารพาณิชย์จากนางพิน ชัยวงศ์ ลูกค้าของโจทก์เป็นเงิน 101,375 บาท โดยนายสุรเดช วันทาภิรมย์ จะเป็นผู้จ่ายเช็คให้โจทก์ในนามของโจทก์ แต่จำเลยทั้งสามกับพวกได้ร่วมกันบีบบังคับให้นายสุรเดชออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสุโขทัย โฉลก ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2528 สั่งจ่ายเงินจำนวน 101,375 บาท โดยระบุผู้รับเงินว่า "เงินสด" แทนที่จะระบุชื่อโจทก์เป็นผู้รับเงินจำเลยทั้ง

สามรับเช็คและครอบครองเช็คดังกล่าวแทนโจทก์แล้วร่วมกับพวกเบียดบังเป็นของทั้งสามกับพวกโดยทุจริตโดยนำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินตามเช็คเป็นเงิน 101,375 บาท แล้วร่วมกันเบียดบังเงินดังกล่าวของโจทก์เป็นของจำเลยทั้งสามกับพวกและบุคคลที่ 3 ไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 352, 353 ต่อมาโจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นจำหนายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353 การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท โดยที่อัตราโทษของแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันจึงให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 เพียงมาตราเดียว ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 1 ปี ปรับคนละ 4,000 บาท เนื่องจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้มีการบรรเทาผลร้ายในการทำความผิด โดยทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ไว้แก่นายประเสริฐ วงศ์วรรณโชติ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของโจทก์แล้ว เมื่อคำนึงถึงอาชีพและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้ว เห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่ 1 ที่ 2 กลับตนเป็นพลเมืองดี ให้รอการลงโทษจำคุกไว้คนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษ จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีนายประเสริฐ วงศ์วรรณโชติ นายกิมเล้ง แซ่ลี และนางวัชรวิ วงศ์วรรณโชติ เป็นกรรมการนายประเสริฐมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีก 1 คน ประทับตราสำคัญของโจทก์ กระทำการแทนโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการอาวุโสและเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินของโจทก์

นางพิน ชัยวงศ์ เป็นลูกค้าของโจทก์ซื้ออาคารพาณิชย์ของโจทก์ 2 ห้อง โดยผ่อนชำระราคาให้โจทก์เป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเป็นงวด ๆ เป็นเช็คของนายสุรเดช วันทาภิรมย์ แต่เช็คเรียกเก็บเงินไม่ได้ 3 ฉบับโจทก์ติดตามทวงถามนายสุรเดชส่งจ่ายเช็คใหม่เป็นเช็คเงินสดแทนรวม 3 ฉบับ โดยเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 เป็นเช็คในจำนวน 3 ฉบับนี้ซึ่งเป็นการผิดระเบียบของโจทก์ ที่ได้รับเป็นเช็คในนามของโจทก์ และเป็นเช็คขีดคร่อม เมื่อเช็คเอกสาร จ.1 และ จ.2 ถึงกำหนดส่งจ่ายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำเช็คทั้งสองฉบับนี้ไปเข้าบัญชีจำเลยที่ 1 ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุโขทัย โกลกจากนั้นรับเช็คของธนาคารกสิกรไทย สาขา สุโขทัย โกลก ไปซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสุโขทัย โกลกโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้สั่งซื้อแล้วนำแคชเชียร์เช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีของจำเลยที่ 2 ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุโขทัย โกลก จำเลยที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 ไม่นำมาเข้าบัญชีของโจทก์ วันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2528 นายประเสริฐ วงศ์วรรณโชติกรรมการของโจทก์ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุโขทัย โกลก ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานยักยอกเงินตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ต่อมาวันที่ 5 กันยายน 2528 นายประเสริฐได้ถอนคำร้องทุกข์ที่ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 คงมีปัญหาคือโจทก์ฎีกาว่า สิทธินาคดีอาญาฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ระวังไปหรือไม่และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่า สิทธินาคดีอาญาฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ระวังไปหรือไม่นั้น ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่านายประเสริฐ วงศ์วรรณโชติ ในฐานะกรรมการของโจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 กับพวก ร่วมกันยักยอกเงินตามเช็คที่นางพิน ชัยวงศ์ นำมาชำระให้โจทก์ เมื่อนายประเสริฐไปถอนคำร้องทุกข์ที่ให้ดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยอ้างว่าสามารถตกลงกันได้แล้วสิทธินาคดีอาญาฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมระวังไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ฝ่ายโจทก์ฎีกาว่า ที่นายประเสริฐไป

ร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานยกยอกเงินตาม
เช็คเอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นการกระทำในฐานะผู้ถือหุ้นโจทก์จะถือว่า
เป็นการกระทำของโจทก์ไม่ได้นั้น คดีได้ความจากข้อนำสืบของจำเลยว่า ขณะที่นาย
ประเสริฐไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีฐานยกยอกทรัพย์สินของโจทก์
กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 13 และ 15 กรกฎาคม 2528 บริษัทโจทก์มี
กรรมการรวม 5 คน คือ จำเลยที่ 1 นายประเสริฐวงศ์วรรณโชติ นายกิมเล้ง แซ่ลี
จำเลยที่ 2 และนางสาวสมจิตรไชยกุล และผู้ที่มีอำนาจลงชื่อผูกพันโจทก์ คือ จำเลย
ที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการร่วมกับจำเลยที่ 2 หรือนายประเสริฐคนเดียวคนหนึ่งรวม
เป็นสองคนและประทับตราสำคัญของโจทก์ เห็นว่ากรณีความผิดที่ได้กระทำต่อ
นิติบุคคลซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(3) บัญญัติให้ผู้
จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนนั้น ถ้าผู้จัดการหรือผู้แทน
อื่น ๆ เหล่านั้น กลับเป็นผู้กระทำผิดต่อนิติบุคคลนั้นเสียเองก็เป็นที่ได้เห็นได้ว่าผู้
กระทำผิดจะไม่ฟ้องคดีแทนนิติบุคคลเพื่อกล่าวหาตนเอง เมื่อเป็นดังนี้ บรรดาผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีประโยชน์ได้เสียร่วมกับนิติบุคคลนั้นย่อมได้รับความเสีย
หาย ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1169 ก็บัญญัติไว้ว่า ถ้า
กรรมการทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทไม่ฟ้องคดี ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง
ฟ้องคดีได้ดังนี้โดยนิตินัยย่อมถือว่านายประเสริฐซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็น
กรรมการคนหนึ่งของโจทก์ เป็นผู้เสียหายจึงมีสิทธิฟ้องคดีอาญาหรือแจ้งความร้อง
ทุกข์ให้ดำเนินแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานยกยอกทรัพย์สินของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2), 123 ประกอบด้วย
มาตรา 2(4) เทียบตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1680/2520 ระหว่างนางสาวสงวน คำ
จิม โจทก์ นายประเมิน คำจิม ที่ 1 กับพวกจำเลย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่านายประเสริฐ ในฐานะกรรมการของโจทก์ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนกล่าวหาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันยกยอกทรัพย์สินของโจทก์แต่ต่อมา

นายประเสริฐได้ถอนคำร้องทุกข้อนั้นแล้วตั้งนั้นไม่ว่านายประเสริฐจะดำเนินการตั้ง
กล่าวทั้งหมดในฐานะกระทำการแทนโจทก์หรือในฐานะผู้ถือหุ้นตามที่โจทก์ฎีกา สิทธิ
ที่โจทก์จะนำคดีอาญามาฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)"

พิพากษายืน

(เจร อำนวยวัฒนา-ก้าน อันนันท-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้น ถ้ามีความผิดอาญากระทำต่อ
บริษัท บริษัทเป็นผู้เสียหายไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสียหาย (คำพิพากษาฎีกาที่
175/2506,ที่ 6330/2531) แต่ถ้ากรรมการบริษัทกระทำผิดอาญาต่อบริษัทนั่นเอง
กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนในการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำแทนบริษัทตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5(3) ย่อมจะไม่ดำเนินคดีกล่าวหาตนเอง ใน
กรณีเช่นนี้จึงถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสียหายในกรณีเช่นนี้ด้วย (คำพิพากษาฎีกาที่
1742/2503,ที่ 1680/2520) ซึ่งน่าจะเป็นเพียงทางแก้ข้อขัดข้องดังกล่าวเท่านั้น มิใช่
เรื่องที่มีความผิดอันหนึ่งมีผู้เสียหายหลายคนแยกต่างหากจากกันได้ คดีนี้กรรมการ
บริษัทโจทก์ยกยอดเงินของโจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้เสียหายและเป็นโจทก์ฟ้องคดี แต่

ปรากฏว่าผู้ที่ร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์คือ ป. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท โจทก์เมื่อ ป. ถอนคำร้องทุกข์แล้ว ย่อมทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)แต่มิใช่ระงับไปเฉพาะสิทธิ ของ ป. ที่จะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเท่านั้น ยังทำให้สิทธิของบริษัทโจทก์ที่จะ ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยต่อไปเป็นอันระงับไปด้วย ซึ่งย่อมเนื่องจากความเสียหาย ของบริษัทโจทก์กับของ ป. เป็นอันเดียวกันนั่นเอง จึงส่งผลถึงคดีของบริษัทโจทก์ที่ จะต้องถูกยกฟ้องไปด้วย นายไพโรจน์ วายุภาพ